

시정요구

제 목 자회사 대표이사 경영계약 체결시기 부적정

소 관 부 서(기관) ■■■■처

조 치 부 서(기관) ■■■■처

내 용

1. 업무 개요

■■■■처는 (주)콤스코시큐리티 및 (주)콤스코투게더(이하 “자회사”라 한다)의 대표이사과 경영계약을 체결하는 업무를 담당하고 있다.

2. 판단 기준

경영계약은 해당연도에 자회사 대표이사가 달성하여야 할 경영목표를 정하여 계약으로 확정하는 절차¹⁾로 자회사 대표이사는 계약기간 동안 목표 달성을 위해 노력하며 공사는 평가를 통해 경영성과를 측정하고 그 결과를 대표이사의 성과연봉²⁾ 산정 등에 활용하고 있다.

따라서 경영계약은 제도 운영의 목적 달성과 실효성 확보를 위해 대표이사가 1년간 이행하여야 할 경영목표를 연초에 확정하여 계약을 체결하는 것이 합리적이다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■■■■처는 20XX년도 자회사 대표이사와의 경영계약을 20XX년도 상반기의 대부분이 지난 20XX. X. XX.에 체결하였다.

1) 관련근거 : 공사 「출자회사관리 규정」 제9조(경영목표 및 경영실적평가), (주)콤스코시큐리티 및 (주)콤스코투게더 「정관」 제36조(경영계약 체결)

2) 관련문서 : ■■■■처-XXX(20XX. XX. XX.) 「국내 출자회사 파견직원 보수지급 기준 제정」

그 결과 대표이사가 1년 동안 달성해야하는 경영목표의 평가지표, 평가기준, 목표의 난이도 등을 합리적으로 설정하지 못할 우려가 있고 자회사의 경영목표 달성을 위한 노력과 성과를 평가하려는 경영계약의 취지에도 부합하지 않는다.

관계부서(기관) 의견 ■■■■처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

■■■■처장은

앞으로 경영계약을 체결하는 목적에 맞도록 해당연도가 시작되는 시점에 계약을 체결하시기 바랍니다.(시정)